

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 94/2534

บริษัท หั่วหิ้น - ปรา ณ ทวีร์ จำกัด
นาย สม ชาย อิน ทอง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84 (1), มาตรา 138

คู่ความตกลงทำกันให้ถือเอาผลของคำพิพากษาในคดีอื่นที่เกี่ยวข้องกันเป็นข้อ
แพ้ชนะในคดีนี้ โดยมีได้ระบุว่าผลคำพิพากษาคดีดังกล่าวหมายถึงผลคำพิพากษาศาล
ชั้นต้นเท่านั้น จึงเป็นที่เห็นได้ว่าคู่ความมุ่งประสงค์ที่จะผูกพันกันตามคำพิพากษาที่มี
ผลบังคับกันได้โดยเด็ดขาด ซึ่งหมายถึงผลคำพิพากษานั้นถึงที่สุดแล้ว ทั้งนี้ไม่ว่าจะ
เป็นคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกาก็ตาม มิใช่ผลคำพิพากษา
ของศาลชั้นต้นเท่านั้น

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดเชยค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการที่รถ
โดยสารปรับอากาศของโจทก์ถูกรถยนต์บรรทุกของจำเลยที่ 2 ซึ่งมีจำเลยที่ 1
ลูกจ้างเป็นผู้ขับ และจำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยคำจนชนโดยละเมิดทำให้เสียหาย
จำนวน 522,500 บาท

จำเลยทั้งสามให้การว่า เหตุรถยนต์ชนกันไม่ใช่เกิดจากความประมาทของ
จำเลยที่ 1 แต่เกิดจากความประมาทของผู้ขับรถยนต์ของโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ชั้นที่สองศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า 1.จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์ โดยประมาทหรือไม่ 2.ค่าเสียหายมีเพียงใด 3.จำเลยที่ 3 จะต้องรับผิดชอบโจทก์ใน วงเงินเท่าใด สำหรับประเด็นข้อพิพาทข้อ 1 นั้น คู่ความขอถือเอาผลคำพิพากษาในคดี แพ่งหมายเลขดำที่ 10299/2525 เป็นข้อแพ้นะคดี จึงเหลือเฉพาะประเด็นข้อ 2 และ ข้อ 3 ซึ่งคู่ความต้องนำสืบกันในคดีนี้ ต่อมาศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีแพ่ง หมายเลขดำที่ 10299/2525 ดังกล่าว คือคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 24777/2528...แล้วศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องคดีนี้

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงได้ความว่าเหตุที่รถยนต์ชนกันครั้งนี้นอกจาก โจทก์ได้ฟ้องจำเลยทั้งสามเป็นคดีนี้ให้รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์แล้วจำเลยที่ 3 ก็ได้เป็นโจทก์ฟ้องนายบุญสันต์ ศรีแนบ ลูกจ้างคนขับรถยนต์โดยสารของโจทก์คดีนี้ เป็นจำเลยที่ 1 โจทก์คดีนี้เป็นจำเลยที่ 2 และบริษัทขนส่งจำกัดเป็นจำเลยที่ 3 ขอให้ ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยที่ 3 เช่นกัน ปรากฏตามคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 10299/2525 ของศาลชั้นต้นและตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 29 กันยายน 2526 คู่ความแถลงร่วมกันว่า สำหรับประเด็นข้อ 1 ที่ว่าจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์ โดย...ประมาทหรือไม่นั้น คู่ความขอถือเอาผลคำพิพากษาของคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 10299/2525 เป็นข้อแพ้นะคดี ดังนี้ คู่ความจึงต้องผูกพันตามคำแถลงดังกล่าว กรณี ถือได้ว่าเป็นคำทำว่า หากนายบุญสันต์ ศรีแนบ คนขับรถยนต์โดยสารของโจทก์แพ่ คดีจำเลยในคดีนี้ โจทก์ก็ต้องยอมแพ้นคดีนี้ ปรากฏว่าต่อมาศาลชั้นต้นได้พิพากษาใน คดีดังกล่าวแล้วให้นายบุญสันต์แพ้นคดี ปัญหาในชั้นนี้มีว่าศาลชั้นต้นจะพิพากษาให้

โจทก์คดีนี้แพ้คดีโดยไม่รอฟังผลคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 10299/2525 หมายเลขแดงที่ 24777/2528 ดังกล่าวให้ถึงที่สุดเสียก่อนได้หรือไม่เห็นว่า ข้อความที่คู่ความแถลงทำกันว่า คู่ความขอถือเอาผลคำพิพากษาของคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 10299/2525เป็นข้อเท็จจริงนั้น คำว่า ผลคำพิพากษาของคดีดังกล่าว มิได้ระบุว่าผลคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเท่านั้น ทั้งเป็นที่เห็นได้ว่าคู่ความย่อมมุ่งประสงค์ที่จะผูกพันกันตามคำพิพากษาที่มีผลบังคับกันได้โดยเด็ดขาดแล้ว ฉะนั้นผลคำพิพากษาของคดีดังกล่าวจึงหมายถึงผลคำพิพากษาอันถึงที่สุดแล้ว ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นคำพิพากษาของศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกาก็ตาม มิใช่ผลคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเท่านั้นเมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า คดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุดศาลชั้นต้นก็ต้องรอฟังผลคำพิพากษาถึงที่สุดของคดีดังกล่าวเสียก่อน จึงจะพิจารณาพิพากษาคดีนี้ต่อไปได้

พิพากษายกคำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่เมื่อคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 10299/2525 หมายเลขแดงที่ 24777/2528 ของศาลชั้นต้นถึงที่สุดแล้ว

(วิชัย ตันติกุลนันท์-พนม พ่วงภิญญ-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ